

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/467/25

הצעת חוק להגבלת הוראות ההיתרים לעריכת הגרלות והימורים מאת שר האוצר (הוראת שעה),

התשפ"ג–2022

1. הגבלת הוראות ההיתרים לעריכת הגרלות והימורים מאת שר האוצר

בתקופה של 3 שנים מיום פרסומו של חוק זה, לא יקבע שר האוצר או מי שהשר הסמיכו לכך, הוראות לעניין הצעה, שיווק, מכירה או הפצה של הגרלות והימורים שנקבעו בהיתר מכוח סמכותו לפי סעיף 231 לחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, שיש בהם כדי להרחיב את ההיתר בעניינים האמורים ביחס להיתרים העומדים בתוקף ערב תחילתו של חוק זה.

דבריו הסבר

חוק העונשין, התשל"ז–1977 קובע איסור לקיים הגרלות והימורים בישראל ללא קבלת היתר מאת שר האוצר או מי שהשר הסמיכו לכך. בהיתרים שניתנו במהלך השנים נקבעו, בין היתר, תנאים רבים לעניין אופן עריכת הגרלות והימורים ולעניין מכירה, שיווק והפצה של הגרלות והימורים. המשבר הכלכלי שפקד את ישראל בעקבות נגיף הקורונה הביא לעליה ניכרת בשיעור המשתתפים בהגרלות והימורים הנערכים בהתאם להיתר שניתן על פי ההסדר הקבוע בחוק. מחקרים מוכיחים כי ההימורים ממכרים וכי התמכרות כאמור עלולה לגרום נזקים חמורים ולדרדר את המהמרים לקשיים כספיים ואף לעולם הפשע. בתקופת משבר כלכלי נזקים הנגרמים מהתמכרות להימורים עשויים להיות קשים אף יותר. לצד מתן האפשרות להמר, עומדת חובתה של המדינה לוודא כי ההגרלות וההימורים יסופקו באופן מפקח ומבוקר, להבטיח כי ננקטות כל הפעולות לצמצום תופעת ההתמכרות ולמנוע שיווק והפצה של הגרלות והימורים בפלטפורמות חדשות העשויות לעודד השתתפות בהם. בתקופות משבר, תפקידה של המדינה בהקשרים אלה חשוב אף יותר ועליה למנוע מבעלי היתר לבצע פעולות שתוצאתן תהיה התרחבות ענף ההימורים תוך ניצול המצב הכלכלי. על כן, מוצע לקבוע כי לתקופה של שלוש שנים לא ניתן יהיה לקבוע בהיתר שניתן לפי החוק, הוראות שעניינן הצעה, שיווק, מכירה או הפצה, אשר יש בהן כדי להרחיב את ההסדר הקיים בעניינים אלה ערב תחילתו של חוק זה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

